

科技小院嵌入基层治理的法律研究 生三位一体培养模式探索

朱文玉¹, 于惠冰²

(1. 东北林业大学, 哈尔滨 150040; 2. 齐齐哈尔大学, 黑龙江 齐齐哈尔 161006)

摘要: 新文科建设与基层治理现代化深度交融的时代语境下, 科技小院作为产学研用协同育人的创新范式, 为法律研究生培养开辟了兼具时代性与实践性的全新路径。以东北林业大学法律研究生在黑龙江省哈尔滨市尚志市苇河林业局科技小院的实践探索为样本, 紧密结合黑龙江省科技小院培育战略与乡村振兴法治保障政策体系, 系统擘画“实践—研学—服务”三位一体培养模式的构建逻辑、践行路径与实践成效。该模式将法律人才培养深度嵌入基层治理的鲜活场景, 实现了理论素养与实务能力的辩证统一, 既有效打通了法律研究生实践能力与社会需求脱节的堵点症结, 又为基层治理注入了专业化、常态化的法治动能, 为新时代法律研究生教育改革提供了可复制、可推广的实践范本。

关键词: 科技小院; 法律研究生; 三位一体; 实践育人

中图分类号: G643

文献标志码: A

文章编号: 2096-8531(2026)05-0067-04

党的二十届四中全会将基层治理现代化作为国家治理体系和治理能力现代化的关键支撑, 为筑牢基层治理“大厦之基”定向领航。全会要求“围绕国家战略需求协同育人”核心任务, 强调通过深化科教融汇、产教融合打通人才培养与实践需求的衔接通道, 推动科研链、教育链与产业链精准对接, 最终实现法治人才培养与基层治理需求“无缝衔接”, 确保人才供给精准适配法治中国建设的基层实践。根据教育部办公厅、农业农村部办公厅、中国科协办公厅《关于支持建设第二批科技小院及科技小院集群的通知》, 东北林业大学积极响应国家政策号召, 契合地方法治服务需求与行业发展诉求, 结合学校专业学科优势特色, 于 2024 年在黑龙江苇河林业局挂牌建设法律社会服务科技小院, 选派法律研究生驻点开展基层法治实践, 探索出一条独具特色的法律人才培养路径。

一、科技小院嵌入基层治理与法律研究生培养的 逻辑契合

(一) 基层治理现代化对法治人才的现实需求

基层治理涵盖林权纠纷、土地流转、婚姻家庭、乡村振兴等多元领域, 对专业化、常态化的法治服务存在迫切需求。当前, 我国基层法治建设仍存在薄弱环节, 矛盾纠纷化解的法治化水平亟待提升。《黑龙江省“乡村振兴法治同行”活动实施方案》明确提出了 18 项法律服务举措, 要求健全乡村公共法律服务体系, 提升乡村治理法治化水平。科技小院作为集产学研用协同于一体、植根基层治理一线的创新平台, 打破了高校法律教育与基层法治需求之间的物理壁垒与认知鸿沟, 为法律研究生深度参与矛盾调解、政策法律咨询、法治宣传教育等基层治理实践场景, 精准填补农村土地流转、林权纠纷、邻里

收稿日期: 2025-12-12

基金项目: 黑龙江省高等教育教学改革研究项目“基于科技小院赋能的法律研究生培养模式创新路径研究”(SJGY2024076); 东北林业大学研究生教育教学研究项目“基于科技小院赋能的法律研究生培养模式创新路径研究”(DGYJ2024-14)

作者简介: 朱文玉(1979—), 女, 黑龙江哈尔滨人, 教授, 博士, 从事民商法学、知识产权法学及教育教学改革研究; 于惠冰(1994—), 女, 内蒙古呼伦贝尔人, 讲师, 硕士, 从事民商法学研究。

矛盾化解等领域的法治服务空白,搭建了理论联系实际的直接载体,成为“实践—研学—服务”三位一体培养模式落地生根的核心场域。

(二)法律研究生培养的现实困境与改革方向

传统法律研究生培养长期存在“重理论、轻实践”和“重学术、轻应用”的倾向,这种培养模式过于侧重学术研究和理论灌输,而忽视了实践技能和应用能力的训练,导致部分毕业生在实践能力方面存在明显短板,难以应对基层治理中多变且复杂的实际需求,例如法律实务操作、纠纷调解和政策执行等具体工作^[1]。针对这一现状,教育部在《专业学位研究生教育发展规划(2020—2025)》中明确提出,要强化产教融合的育人机制,通过校企合作、实习基地建设和双导师制等方式,加强专业学位研究生的实践创新能力的培养,以确保教育内容与行业需求紧密对接。为此,法学教育必须积极打破传统课堂的局限,拓展教学场域,将真实的基层治理场景,如社区法律咨询、司法实践模拟和公共政策分析等,有效融入教学过程中,将其转化为生动的育人场景,从而推动教育模式从单纯的“知识传授”向全面的“能力塑造”根本性转变,培养出更多具备实战经验和创新思维的高素质法律人才。

(三)科技小院嵌入基层治理的协同优势

科技小院并非临时性派驻机构,而是作为治理体系的制度性环节,实现制度化、常态化融入地方治理结构。其依托高校与科研机构的专业优势,构建了长期稳定的参与机制,不仅作用于政策调研与问题诊断,更在政策执行与反馈阶段持续提供智力支撑。此种制度性嵌入,使专业力量得以更为迅速、精准地识别基层治理中的难点与瓶颈,其提出的对策与方案亦因此更直接、有效地渗透并影响决策过程。

在此机制下,科技小院推动了从“知识单向输送”向“能力双向建构”的跃迁:高校经由科技小院将知识、技术与方法输送至基层,而基层的真实场景与复杂问题亦反哺高校,促使其优化研究方向、创新理论模型、培养具备实践能力的人才。由此,“人才培养扎根基层、科研创新深耕基层、社会服务惠及基层”形成了协同推进的良性循环。高校与基层之间的关系,亦从过往单一、短暂的服务供给与被动承接,演进为共同应对挑战、共同制定方案、共同实现发展的“发展共同体”。此转变不仅增强了治理体系的韧性与适应性,亦为基层的可持续发展注入了持续而可靠的内生动力。

二、黑龙江苇河林业局法律服务科技小院的实践框架

(一)黑龙江苇河林业局法律服务科技小院的设立背景与运行机制

苇河林业局是黑龙江省尚志市境内的国有森工企业,隶属黑龙江省森林工业总局松花江林业管理局,施业区面积20.68万公顷,林权纠纷、生态保护、林下经济发展等法律需求突出。东北林业大学凭借法学学科优势及林业特色,与苇河林业局携手共建科技小院,并联动黑龙江省人民检察院林区分院、黑龙江省森工集团等单位,共同构建了“高校主导、政府支持、多方参与、长效运行”的治理架构。

小院采用“双导师+项目制”管理模式。校内导师由法学专业教师担任,主要负责理论指导、课题研究引领及复杂问题指导;实践导师由林业局各部门实践导师组成,主要承担实务训练、需求对接及实践指导工作,以基层治理实际问题为导向,设立法治宣传、纠纷调解、政策咨询等专项实践项目,明确实践目标、内容及考核标准,确保研究生实践工作有序开展、取得实效。

(二)“实践—研学—服务”三位一体的框架内容

1. 实践层面:基层法治实务能力培育

东北林业大学法律学科每年派驻4至6名研究生,每名研究生进驻科技小院3至4个月,全面深度参与苇河林业局的具体实务工作。在内部制度制定修订方面,研究生协助制定相关管理规范,系统梳理现有规范性文件并针对性提出法律修改建议,既严格确保内容符合法律规定,又注重强化条款可操作性;在行政执法辅助领域,研究生协助开展依法行政审查工作,同时参与行政执法监督环节,为提升基层依法行政规范化水平提供有力支持。

为保障实践成效,实践模块采用分阶段实施模式。见习阶段,研究生随同实践导师参与法律咨询及纠纷调解观摩活动,系统掌握林区常用法律文书的撰写规范;实操阶段,独立承办基础性法律事务,包括法律意见书起草、小型法治宣传活动组织等,并接受双导师联合督导;攻坚阶段,在教师指导下牵头或参与专项任务,最终形成高质量实践成果报告,实现专业能力的显著提升^[2]。

2. 研学层面:深化问题导向的学术研究

科技小院聚焦林草、野生动物保护领域,深度参与环境立法服务与社会治理现代化建设,依托法学师生构建“实践赋能研究、研究反哺治理”工作体

系,取得丰硕学术成果与实践成效。

科研学术层面,法学师生以小院为平台斩获多项成果:获批《“双碳”目标下我国林业碳票的法律规制研究》等省级科研立项6项;出版《林业资源法学》等专著4部,其中2部获黑龙江省社科学术著作出版资助;相关教学科研成果累计获奖10余项。

研究生培养方面,小院构建“实践—问题—研究—解决方案”研学闭环,推动实践调研与理论研究深度融合。3位研究生发表全国中文核心期刊和SSCI期刊收录论文,彰显了法律研究生学术能力与国际视野的全面提升,为相关领域输送了复合型法治人才。

3. 服务层面:精准化法治服务供给

科技小院精准契合苇河林业局的法治建设需求,秉持“靶向帮扶、按需供给”的原则,提供专项法治支持。依托东北林业大学的学科优势,本研究聚焦林区治理中的法律问题,形成了“生态法治与基层治理”的特色实践方向,在林权保护、生态补偿等领域提供专业化服务。针对林业局在生产经营、职工权益保障及生态管护中的关键性问题,定向解决实际法律困境。例如,在化解林地权属纠纷方面,针对与毗邻村集体、企业存在的争议,协助收集确权证据并提供专业法律意见。此外,科技小院师生全面参与了地方性法规的立改废论证工作,包括《黑龙江省志愿服务条例(修订草案)》《黑龙江省促进科技成果转化条例(修改草案)》等10余部法规的征求意见论证。研究成果《黑龙江省野生动物保护法律对策》获国家林业和草原局采纳,《黑龙江省林长制条例》等6项立法建议亦被黑龙江省人大常委会法制工作委员会等部门采纳。

三、科技小院“实践—研学—服务”三位一体培养路径的构建与成效

(一) 三位一体培养路径的核心内涵与运行机制

“实践”构成人才培养的基石,其核心在于聚焦基层治理的真实场景,切实提升研究生的实务能力;将“研学”作为人才培养的核心驱动力,强调将实践中识别的问题转化为学术研究课题,以深化理论认知;“服务”则指向人才培养的终极目标,突出运用专业能力解决基层实际问题,践行社会责任。三者相互支撑,有机统一,构建起“能力提升—知识深化—价值实现”的完整培养链条,各环节紧密衔接,层层递进。同时,建立“需求对接—项目驱动—双导共育—考核评价”的闭环管理机制,精准识别基层法治需求,并将其转化为具有可操作性的实践项

目;研究生在双导师协同指导下,系统开展实践与研学活动;构建多元化、科学化的考核评价体系,将实践表现、研究成果与服务成效均确立为核心评价维度,以保障培养质量。

(二) 培养路径的实施保障

以习近平法治思想中“坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍”的核心要义为根本遵循,深刻领会这一思想在新时代法治建设中的指导地位和实践价值,紧密围绕《法治中国建设规划(2020—2025年)》所明确的“创新法治人才培养机制”的战略要求,依托苇河林业局科技小院的独特地理与资源优势,构建一个融合理论学习、实践锻炼与科研创新的特色法治人才培养平台,旨在通过系统化、专业化的培养模式,提升法治人才的综合素质与实务能力,为推进全面依法治国提供坚实的人才支撑。

在师资队伍建设上,构建“校内学术导师+校外实践导师”双导师协同机制:校内导师以深厚法学理论功底与科研能力筑牢研究生理论根基,锚定交叉领域学术前沿;校外导师整合法官、检察官、政府法务、资深律师等实务资源,传递林地纠纷化解、生态损害赔偿等一线实战经验,形成“理论赋能+实务淬炼”的立体化指导格局,践行习近平总书记“完善以实践为导向的培养机制”重要指示。

在实践平台建设上,对标教育部等部门关于科技小院“强化实践实训功能”的政策部署,打造集实践、研学、服务于一体的综合性基地,配套标准化专业化普法活动室、规范化调解工作室等设施,为研究生下沉林区开展法治服务提供硬件支撑,实现“从课堂到现场”的实践转化。

在制度保障上,在共建协议的基础上制定科技小院日常运行管理制度、学生驻院守则、安全管理制度等,进一步修订研究生培养方案和研究生创新成果认定标准等研究生管理文件,明确权利义务、实践要求、考核标准与成果认定规则,既落实“德法兼修”培养目标,又提升管理的规范化水平,为基层法治人才供给提供制度范本。

(三) 实践成效

以习近平法治思想“在法治实践中培养法治人才”要求为指引,科技小院通过“实践—研学—服务”三位一体路径,实现法律研究生、苇河林业局、校地协同的多维价值提升,为新文科建设与基层治理现代化融合提供实践范本。

1. 法律研究生培养:从“理论型”向“应用型”转型突破

科技小院开创“自找苦吃”的学生培养模式^[3],

推动高层次应用型法治人才培养落地见效。参与实践的法律研究生中,90%以上可独立处理简单法律事务,专业能力与实践素养同步提升;毕业生就业率稳步攀升,其中34%服务于黑龙江省地方发展,凭借“实践能力强、适应速度快”的优势,获用人单位高度赞誉,有效破解传统法学教育中“理论与实践脱节”的痛点,为基层法治人才队伍建设注入新鲜血液。

2. 苇河林业局治理:法治化水平与服务效能双提升

科技小院依托“专业化服务+精准化赋能”模式,助力林业局构建法治化治理体系:其一,开展法律培训,赋能基层干部;提供法律咨询与调解服务,有效化解林地纠纷、职工权益争议等矛盾;其二,对内部管理制度、对外合作协议进行法律审查,有效规避决策风险;其三,通过法律诊所、“以案说法”等形式开展普法宣传,有效提升了林区职工与居民的法律意识,法治文化培育成效斐然,切实将“法治力”转化为基层治理“内生力”。

3. 校地协同发展:资源整合与模式创新双向赋能

东北林业大学法学学科与苇河林业局构建的长期稳定合作机制,不仅为法学教师搭建了“实践反哺科研”的创新平台,更形成了具有“可复制、可借鉴”价值的校地协同育人范式。教师依托科技小院这一科研实践平台,深度聚焦林区治理中的现实问题,将实践需求有效转化为科研选题。基于此,高校通过实践基地深化科研与教学改革,林业局则借助高校智力资源破解法治治理难题,实现了“人才共育、资源共享、成果共用”的互利共赢格局。该机制既为地方高校服务区域发展提供了典型范例,也为法学教师科研能力提升与成果转化提供了新路径。

四、结束语

科技小院通过深入嵌入基层治理体系,有效促

进了新文科建设的理论成果与基层治理现代化的实践需求之间的深度融合,这不仅体现了跨学科协作的优势,还为推动基层社会治理的创新与升级提供了重要路径和探索方向。该路径以科技小院为核心载体,将法律人才培养直接嵌入基层治理的真实场域,使学生在具体实践中提升专业能力、在系统研学中深化理论认知、在公益服务中践行社会责任,有效破解传统法律教育中理论与实践相脱节、知识传授与能力培养不同步的突出问题。东北林业大学在苇河林业局的实践充分证明,该模式不仅显著提升了法律专业研究生的综合素养与就业竞争力,还为基层治理体系和治理能力现代化注入了持续的法治动能,实现了教育主体、受教育对象、基层社会多方共赢的良好局面。展望未来,应进一步优化学科交叉融合机制^[4],建立健全长效保障体系,不断拓展法律服务覆盖领域,持续推动该模式的迭代升级与推广应用,从而为法律研究生教育改革和基层治理现代化进程贡献更为坚实的支撑与引领力量。

参考文献:

- [1] 李亚娟,郭鑫,李学迪,等. 价值—制度—行动:科技小院三维向度培养专业学位研究生的实践与启示[J]. 学位与研究生教育,2025(8):20-26.
- [2] 吴华杰,杨钊. 专业学位研究生教育中实践共同体的构建:以科技小院培养模式为例[J]. 学位与研究生教育,2023(1):24-31.
- [3] 刘哲,韦笑,李帅. 科技小院高校产学研结合服务地方建设新模式[J]. 2024,44(35):118-120.
- [4] 何科方,甘畅. 科技小院:历史溯源、现实意蕴与未来走向[J/OL]. 科学学研究,2025-10-21. <https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20251020.003>.

(责任编辑:刘东旭)